

1500162-39.2020.8.26.0609
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi
Comarca: Taboão da Serra
Foro: Foro de Taboão da Serra
Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra
Data de Disponibilização: 11/05/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
ADRIANO DA SILVA PESTANA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.
Fls. 53/54: Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar fatos que configuram, em tese, crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ocorrido no dia 08 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Taboão da Serra
Foro de Taboão da Serra
1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra
Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra - SP - cep 06767-230

1500162-39.2020.8.26.0609 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500162-39.2020.8.26.0609
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
ADRIANO DA SILVA PESTANA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.
Fls. 53/54: Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar fatos que configuram, em tese, crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ocorrido no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 07h15, na Rua Rodolfo Schult, altura do nº 305, Parque Albina, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra/SP, figurando como autor ADRIANO DA SILVA PESTANA.
Analisando melhor o conjunto probatório, entendeu o representante do Parquet que a conduta praticada pelo investigado melhor se amoldaria à conduta prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.
De acordo com o art. 30, da Lei 11.343/06, este crime prescreve em 02 (dois) anos, sendo que, no caso em tela, o prazo prescricional começa a correr a partir da data do fato, conforme art. 111, inciso I, do Código Penal.

Nada obstante, o autor possuía menos de 21 anos na data dos fatos (cf. fls. 30), reduzindo-se a metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal que, no caso em questão, passa a ser de 01 (um) ano.

Verifica-se, pois, que entre a data do fato (08/11/2019), até os dias atuais ocorreu a perda do direito de punir do estado, consignando que não houve marco interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Assim, acolho a manifestação ministerial e RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena máxima abstratamente cominada ao delito previsto, bem como a inocorrência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do investigado ADRIANO DA SILVA PESTANA, com fundamento no art. 107, IV, primeira figura, do Código Penal.

P.I.C.

Taboão da Serra, 11 de maio de 2022.